



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000369/2009/CA1

///raná, 30 de mayo de 2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "**HOREYCO, MARIA RAQUEL CONTRA CONSOLIDAR CIA DE SEGUROS DE R SOBRE SUMARISIMO**", Expte. N° FPA 21000369/2009/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná; y,

CONSIDERANDO:

I- Que, los presentes son traídos a consideración de este Tribunal en virtud del recurso extraordinario interpuesto a fs. 189/207 vta. por la representante del Estado Nacional, contra la resolución de fs. 183/187 que confirma la sentencia de fs. 117/120 vta., con excepción de la declaración de inconstitucionalidad de la ley 25561 que se revoca. Impone las costas en un 20% a la actora y en un 80% a al Estado Nacional vencido. Regula honorarios y tiene presente las reservas del caso federal efectuadas.

La sentencia de primera instancia, en lo sustancial, hizo lugar a la acción; declaró la inconstitucionalidad de la ley 25561; de los Decretos 71/02, 141/02, 214/02, 320/02, 558/02, 905/02 y Decretos y Resoluciones del Ministerio de Economía de la Nación, de la Superintendencia de Seguros de la Nación (en particular la 28905/02, 28592/02 y 28924/02) y Comunicaciones y circulares concordantes y conexas emanadas del Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Economía de la Nación, del Banco Central de la República Argentina y de cualquier otro organismo, en tanto impiden, restringen, o limiten de cualquier manera el derecho de la actora a percibir su renta vitalicia en la moneda oportunamente pactada.

II- a) Que, la recurrente relata las circunstancias de la causa, refiere al cumplimiento de los requisitos comunes del recurso extraordinario federal y afirma que existe



cuestión federal toda vez que el Tribunal confirmó la sentencia de grado que declaró la inconstitucionalidad de diversas normas. Invoca la doctrina de la arbitrariedad, en tanto considera que la sentencia recurrida no se sustenta en el procedimiento que rige el caso sino en la sola voluntad de los jueces actuantes. Argumenta, asimismo, en torno a la gravedad institucional y a la trascendencia del tema planteado, con citas de jurisprudencia. A continuación, expresa agravios y refiere a la declaración de inconstitucionalidad de la normativa de emergencia económica dictada, plantea que la resolución cuestionada afecta el interés público comprometido, considera que es inaplicable al presente caso el precedente "Smith" del Máximo Tribunal y afirma que la sentencia dictada carece de fundamentación suficiente. Finalmente, solicita que se conceda el recurso deducido con efecto suspensivo.

b) La parte actora, al contestar el traslado corrido solicita, por los fundamentos que expone, se desestime el recurso extraordinario incoado por la accionada.

III- Que, la recurrente ha cumplido con los requisitos formales de reserva de la cuestión federal e interposición en término. Asimismo, de la lectura del caso de marras se advierte que se cuestiona la inteligencia de normas federales, por lo que corresponde analizar su viabilidad en cuanto a la materia de la cuestión traída a estudio, es decir, a la admisibilidad o no del recurso extraordinario.

IV- a) Que, en principio, no nos encontramos en presencia de la gravedad institucional alegada por el Estado Nacional a fin de habilitar el recurso, dado que lo argumentado y dirigido a controvertir el criterio utilizado, no autoriza la vía intentada.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000369/2009/CA1

En este aspecto, nuestro más Alto Tribunal es clarificador en cuanto los recursos extraordinarios deben valerse por sí mismos. En este sentido, señala Palacio que: "...La jurisprudencia de la C.S., particularmente la de los últimos diez años, se viene pronunciando en el sentido de que corresponde desestimar la alegada gravedad institucional si el punto no fue objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de aquella circunstancia, ni se advierte que la intervención del Tribunal en la causa tenga otro alcance que el de remediar eventualmente los intereses de la parte. Conforme a ese principio, se ha dicho que corresponde desestimar el REF cuando la invocación del mencionado extremo se formula en términos genéricos o conjeturales o mediante afirmaciones dogmáticas..." (conf. "El Recurso Extraordinario Federal - Teoría y Técnica", Abeledo-Perrot, p. 281/282).

b) Que, tampoco nos encontramos en presencia de la arbitrariedad alegada por la recurrente. En efecto, este Tribunal ha sostenido reiteradamente, con fundamento en la abundante jurisprudencia de la C.S.J.N., que "...la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y cabe descartarla cuando no media una decisiva carencia de fundamentación en lo resuelto; y que el recurso extraordinario no tiene por objeto abrir una nueva instancia para corregir sentencias equivocadas o que estimen tales según las divergencias del apelante con la interpretación de cuestiones que efectuaron los jueces del litigio..." (Fallos 300:92).

Asimismo, se ha dicho que "el pronunciamiento que contiene fundamentos suficientes de hecho, prueba y derecho común y local al margen de su acierto o error, es



insusceptible de la tacha de arbitrariedad, si, como sucede en el caso, no media una decisiva carencia de fundamentación" (Fallos 300:300). También, que la Excma. Corte no es una tercera instancia en donde se sometan a estudio los agravios que ya ha tenido el Tribunal de segundo grado en consideración.

c) Que, respecto a la cuestión federal invocada, este Tribunal entiende que, en el caso de autos, podría encontrar andamiaje, toda vez que en el pleito se ha declarado la inconstitucionalidad de normas de naturaleza federal, como los decretos 71/02, 141/02, 214/02, 320/02, 558/02, 905/02 y demás decretos, resoluciones, comunicaciones y circulares concordantes y conexas dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional, el Ministerio de Economía de la Nación, la Superintendencia de Seguros de la Nación y el Banco Central de la República Argentina.

Corresponde, consecuentemente, admitir el remedio interesado por vislumbrarse una cuestión federal compleja directa que habilitaría la admisibilidad de la impugnación planteada (art. 14 ley 48).

V- Que, finalmente corresponde rechazar el pedido de concesión del recurso con efecto suspensivo atento lo resuelto respecto a la causal de gravedad institucional y lo establecido en el art. 260 del C.P.C.C.N., que reza: "Si la sentencia de la cámara o tribunal fuese confirmatoria de la dictada en primera instancia, concedido el recurso, el apelado podrá solicitar la ejecución de aquélla, dando fianza de responder de lo que percibiese si el fallo fuera revocado por la Corte Suprema".

En este punto, cabe señalar que si bien la sentencia dictada por este Cuerpo ha sido parcialmente confirmatoria de la dictada en la instancia de grado, se ha dicho que





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000369/2009/CA1

puede solicitarse la ejecución de la dictada en segundo término, siempre que se dé caución suficiente (Carlos J. Colombo - Claudio M. Kiper, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Anotado y Comentado, T. III, editorial La Ley, 2° edición, Buenos Aires, 2006, p. 125).

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Declarar la inadmisibilidad formal del recurso extraordinario deducido por las razones de arbitrariedad y gravedad institucional.

Admitir el recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional en cuanto a la cuestión federal compleja directa planteada y, en consecuencia, elevar estos autos a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación la que queda a cargo de la parte recurrente (art. 36 inc. 1 CPCCN).

No hacer lugar al pedido de concesión del recurso con efecto suspensivo.

Se constituye el tribunal con los suscriptos de conformidad a lo dispuesto en el art. 109 del RJN.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cúmplase.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MÍ

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

